

Opplysninger om kredittyster (heretter panthaver)

Navn og adresse

SpareBank 1 Østfold Akershus

Organisasjonsnummer

00837884942

Erklæring om pantsettelse

Næringsdrivende - egenpant

Denne erklæringen skal ikke brukes i næringsforhold dersom kunden er en fysisk person, og kredittene er sikret ved pant i et formuesgode som tilhører kunden, uten at formuesgodet er knyttet til kundens næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 1-4.

Bankens eksemplar

Saksnummer

202218703

Opplysninger om kunde (heretter pantsetter)

Navn og adresse

Sunlit Sea AS, Fjordgata 30, 7010 TRONDHEIM

Fødsels-/Organisasjonsnummer

009226 33924

Spesifikasjon av pantet

Factoringavtale

Panterettens pålydende kr

4.000.000,-

Driftstilbehør

4.000.000,-

Varelager

4.000.000,-

Inkludert renter og utbytte av pantet nevnt over.

Pantekravet

Pantet skal tjene til sikkerhet for de forpliktelser (med renter, provisjon, disagio og omkostninger) som pantsetter har eller måtte få overfor panthaver i henhold til:

For ethvert nåværende og fremtidig mellomværende

Hvor hovedforholdet er en kredittavtale med fast rente, skal pantet tjene til sikkerhet også for eventuell rentetapserstatning (overkurs). Pantsettelsen gjelder også fornyelser eller forlengelser, med eller uten avdrag.

Alminnelige vilkår for pantsettelse - næring

1. Rekkevidde

De alminnelige vilkårene gjelder generelt for alle pantsettelse, med unntak av pkt. 3-7, som gjelder for særskilte panteretter.

2. Verdssettelse

Pantsetter plikter i forbindelse med etablering av panterett og oppfølging av panteretten, så lenge pantekravet eller kravene består, å gi panthaveren de opplysninger som er nødvendige for å etablere og overvåke pantet eller kontrollere at grunnlaget for statiske modeller er i orden (validere). Pantsetter plikter også å gi panthaver eller kontraktsmedhjelper for panthaver tilgang for å oppfylle samme oppgave.

3. Pantsetters plikter ved panterett

Pantsetters plikter ved panterett i løse i næringsvirksomhet

Pantsetter forplikter seg til:

- å holde pantet tilstrekkelig forsikret til enhver tid, (panthaveren kan i motsatt fall dekke forsikringen for pantsetters regning)
- å vedlikeholde og fornye pantet forsvarlig slik at det ikke forringes i verdi
- bare å skifte ut, fjerne eller avhende pantsatte gjenstander så langt dette er i samsvar med forsvarlig og normal drift og ikke vesentlig forringe panthaverens sikkerhet
- ikke å skifte ut, avhende eller på annen måte disponere over pantsatte gjenstander, uten panthaverens samtykke, når panthaveren har tatt skritt til å inndrive pantet ved varsel om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven
- å innrette næringsdriften og bruken av pantet i henhold til de til enhver tid gjeldende regler, herunder pålegg som måtte bli gitt med hjemmel i slike regler
- å holde panthaver skriftlig orientert om registreringsnummer eller annen entydig identifikasjon av motorvogner og anleggsmaskiner, dersom panthaver krever det
- ikke å avhende, leie ut eller låne bort motorvogner, som er pantsatt enkeltvis, uten forutgående samtykke fra panthaver
- å gi månedlige oppgave, etter særlig krav fra panthaver, over beholdning av varelager og landbruksløsøre, slik at panthaver til enhver tid kan gjennomgå beholdningene av pantsatte varer og regnskapene i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme beholdningens størrelse og verdi
- å gi panthaver tilgang til pantet for besiktigelse og opptelling dersom panthaver krever det

Factoringpant etter panteloven § 4-10

Pantsetter beholder intil videre rådigheten (kreditorbeføyelsene) over de pantsatte pengekravene, med mindre noe annet er avtalt.

Panthaver har rett til:

- når som helst å overta rådigheten (kreditorbeføyelsene) over de pantsatte pengekravene ved melding til pantsetter (tiltreddelse), jf panteloven § 4-6. Tiltredelse innebærer at panthaver overtar rådigheten (kreditorbeføyelsene) over de pantsatte pengekravene, jf panteloven § 4-6 første ledd.
- å velge om oppfølging og inndrivning av de pantsatte pengekravene og krav på oppfyllelse av disse, skal skje ved pantsetter eller panthaver. Panthaver har rett til å sende melding til skyldneren for fordringen om panthavers overtakelse av kreditorbeføyelsene. Pantsettelsen setter ingen begrensninger på panthavers rett til å kreve oppfyllelse av de pantsatte pengekravene.

Pantsetter forplikter seg til:

- dersom pantsetter har kassekreditt hos panthaver, ikke å motta oppgjør for pengekravene på annen måte enn ved innbetaling til kassekredittkontoen
- ikke uten panthavers skriftlige samtykke, å overdra, pantsatte eller behefte på annen måte pengekravene som er pantsatt
- etter krav fra panthaver påføre hver ny faktura informasjon om panthavers panterett og hvordan kravene skal gjøres opp ved innbetaling til angitt konto hos panthaver
- å medvirke til at melding til skyldnerne om at panthaver har overtatt rådigheten over pengekravene blir gitt, bl. a. ved så raskt som mulig å oversende utskrift av sine kundefordringer og gi nødvendige opplysninger til panthaver. Panthaver kan kreve at utskriften blir bekreftet av revisor eller av autorisert regnskapsfører.



0510121120230101

4. Førtidig forfall (heving)

Panthaver har rett til å kreve at pantekravet blir innfridd dersom:

- pantekravet er bragt til førtidig forfall etter avtalen mellom partene, eller pantsetteren på annen måte har vesentlig misligholdt avtalen
- pantet blir tvangssolgt
- pantsetteren vesentlig misbruker sin råderett over pantet eller for øvrig forsømmer sine plikter til bruk, vedlikehold og forsikring av pantet
- pantet går tapt eller blir skadet ved en tilfeldig begivenhet, og dette medfører at pantesikkerheten blir vesentlig forminsket
- pantsetteren gir panthaver uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller
- pantet blir påheftet pante- eller sikkerhetsrett som kan forringe panthavers dekningsmulighet

Før innfrielse kan kreves etter c) eller d) i avsnittet over, skal pantehaveren gi pantsetteren en rimelig frist til å rette forholdet dersom det ikke er forbundet med fare å vente.

5. Realisering av pantet

Når panthaver har rett til å kreve pantekravet innfridd etter pkt.4 over, har pantehaveren rett til å realisere pantet ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdselslovens regler, eller på annen måte som avtales med pantsetter etter at slik rett til innfrielse oppsto.

Panthver har dessuten rett til å realisere pantet på forhåndsavtalt måte ved:

- enkle pengekrav ved direkte innkreving eller på annen måte som panthaver finner tjenlig
- børsnoterte verdipapirer og fondsakriver ved salg gjennom megler, ved salg til tredjeperson, ved overtakelse av pantet (helt eller delvis) på kommerselt rimelige vilkår
- pant i finansielle instrumenter etter lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse
- andre panteobjekter på annen måte avtalt mellom partene når loven åpner for det

6. Forsikringsutbetalinger og andre betalinger under eller knyttet til pantet

Utbetaling under forsikring som følge av at pantsatte gjenstander blir skadet eller går tapt, skal skje i samsvar med reglene i forsikringsavtaleloven § 7-4, jf. § 7-1. Det samme gjelder utbetaling under forsikring som følge av at fast innredning eller lignende i eiendom som er gjenstand for en pantsatt leierett eller pantsatt andel i borettslag blir skadet eller går tapt.

Utbetaling under forsikring, ekspropriasjon, utbetalig som nevnt i pkt. 7 under, innbetalinger under pantsatte enkle pengekrav, delvis salg, eller liknende, har panthaveren rett til å innkassere. Slike beløp kan pantehaveren anvende til dekning av forfalte renter av pantekravet, av forfalt hovedstol, eller av andre forfalte deler av forpliktelsen, og beholde som nevnt i pkt. 7 under.

7. Delvis dekning av pantekravet

Ved delvis dekning avgjør panthaver hvilke deler av kravet, inklusive renter og omkostninger, som skal dekkes først.

Panthaver kan beholde og ha pant i eventuelt overskytende beløp i den utstrekning dette etter panthaverens skjønn er nødvendig til sikring også av de uforfalte deler av pantekravet.

8. Sletting og lovvalg

Pantet vil ikke bli slettet ved innfrielse av pantekravet, med mindre pantsetteren ber om det. Denne erklæring reguleres av norsk rett.

Gjenpart av denne erklæring er mottatt.

Sted, dato

Pantsetters signatur

Ektefelles/Registrert partners signatur (brukes bare når pantobjektet er en kombinert nærings/boligeiendom som er felles bolig f. eks. gårdsbruk m.v. Denne næringsblanketten brukes likevel bare der pantobjektet er hovedsakelig knyttet til næringsvirksomhet). Som ektefelle/registrert partner samtykker jeg herved i pantsettelsen som nevnt ovenfor, dvs. at vår felles bolig pantsettes i sin helhet.

Sunlit Sea AS